

湘潭大学毕业论文

题 目：夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的司法认定研究——基于 H 省法院相关判决的实证分析

学 院：法学学部

班 级：2022 法学 5 班

学 号：202205256702

姓 名：于锦航

指导教师：张庆霖

完成日期：2026 年 05 月

摘 要

《民法典》第 1064 条确立了“家庭日常生活需要”作为夫妻共同债务认定的核心标准，但是这一标准的抽象性使得司法实践中对认定标准存在不同看法。经由对 H 省法院在 2021 年到 2025 年期间所作出的 100 份生效判决展开实证研究可知，司法认定存在着依靠金额这一门槛、凭借用途来定夺、着重考虑受益程度的多元化考量标准。但是实践中仍然存在“家庭日常生活”和“生产经营”界限不清、“生存性消费”和“改善性消费”难以区分的裁判争议。从制度上讲，举证责任分配存在循环论证的问题，并没有一个统一的裁判参照标准。

就上述困境而言，提出完善的途径就是构建“正面清单+负面清单”的类型化认定模型，确定基本生活消费和大额投资等界限，优化举证责任划分，实行分层次的举证责任分配，加强裁判文书说理工作，从而达成婚姻保护、意思自治和交易安全之间的协调。

关键词：夫妻共同债务；家庭日常生活需要；司法认定；实证分析；举证责任

Abstract

Article 1064 of the Civil Code establishes the "daily life needs of the family" as the core standard for the determination of the joint debt of husband and wife, but the abstraction of this standard makes different views on the determination standard in judicial practice. Through the empirical study of 100 effective judgments made by the H Provincial Court from 2021 to 2025, it can be seen that there are multiple criteria for judicial determination, such as relying on the threshold of amount, determining by use, and focusing on the degree of benefit. However, in practice, there are still disputes over the unclear boundaries between "family daily life" and "production and operation," and the indistinguishable "survival consumption" and "improvement consumption." From the institutional point of view, there is a problem of circular argumentation in the distribution of the burden of proof. The creditor is in the position of structured proof, and there is no unified referee reference standard.

In terms of the above difficulties, the perfect way is to construct the type identification model of 'positive list + negative list', determine the boundaries of basic living consumption and large investment, optimize the division of burden of proof, implement the distribution of burden of proof at different levels, and strengthen the reasoning of judgment documents, so as to achieve the coordination between marriage protection, autonomy of will and transaction security.

Keywords: Spousal Joint Debts; Family Daily Life Needs; Judicial Determination; Empirical Analysis; Burden of Proof

目 录

摘 要 I

Abstract II

一、绪论 5

 （一）研究背景 5

 （二）研究目的与意义 5

 （三）文献综述 6

 （四）研究方法 8

二、夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的基础理论 9

 （一）“家庭日常生活需要”的法律内涵界定 9

 1. 从日常家事代理权到“家庭日常生活需要”的立法表达 9

 2. 规范属性与核心特征 9

 3. 相关范畴辨析 9

 （二）“家庭日常生活需要”认定的法理基础 10

 1. 婚姻共同体理论与法律行为理论 10

 2. 多元价值平衡 10

 3. 制度反思 11

三、H 省法院“家庭日常生活需要”司法认定的实证分析 12

 （一）样本选取与数据来源 12

 1. 样本检索与筛选 12

 2. 样本的基本特征 12

 （二）司法认定的考量因素梳理 12

 1. 举债金额 13

 2. 资金用途与流向 13

 3. 家庭经济水平与受益归属 14

 （三）司法裁判的分歧表现与类型化归纳 15

1.“日常生活”与“生产经营”界限的模糊化处理	15
2.家庭经济背景与当地社会平均消费水平的张力	16
3.法院层级与裁判逻辑的差异化倾向	16
四、H 省法院“家庭日常生活需要”司法认定的困境与成因剖析	18
（一）司法认定的现实困境	18
1.“生存性消费”与“改善性消费”的区分困境	18
2.举证责任分配的循环论证与实操难题	18
3.裁判尺度不一的综合表现	20
（二）困境的深层成因	20
1.规范层面：“家庭日常生活需要”概念的固有张力	20
2.制度层面：举证责任规则的内部张力	20
3.司法方法论层面：形式审查与实质审查的路径分歧	21
五、“家庭日常生活需要”司法认定标准的完善路径	22
（一）构建多层次的类型化认定模型	22
（二）优化举证责任分配规则	23
（三）完善司法配套机制	24
六、结论	25
参考文献	26
致 谢	28

一、绪论

（一）研究背景

夫妻共同债务认定争议是婚姻家庭法以及司法实践当中出现的最多的争议之一，核心难点就在于如何在保护非举债配偶知情权和维护债权人信赖利益之间寻求一个平衡点。《民法典》第 1064 条规定“共债共签”，将“家庭日常生活需要”作为认定共同债务的标准，但是该标准具有很强的抽象性和情境依赖性，不同的地区、不同的经济水平的家庭“日常需要”存在着极大的差异，法律不能为它设定一个固定的金额标准，导致裁判尺度的分化。

H 省属人口大省，经济发展水平存在梯度性，城乡差别、地区差别并存，在辖区内各级法院审理的涉及夫妻共同债务案件数量较多，种类繁多。在《民法典》实施已经五年以后的背景下，从 H 省裁判文书出发开展实证研究，可以较为真实的呈现“家庭日常生活需要”这一抽象标准在司法实践中是如何运行的，以及其中存在的共识与差异之处，进而为评价法律规范的适用成效、解决实务中出现的裁判难题赋予实际支撑。

（二）研究目的与意义

本文以 H 省司法判例为基础，对法院认定是否为家庭日常生活需要债务时所参考的各种要素进行梳理，包括借款实际用途、债务数额多少等，分析各个法官的裁判逻辑和审理思路，总结出不同的裁判分歧的表现形式以及产生原因。

依托真实判例开展实证研究，可以进一步明晰家庭日常生活需要这个模糊法律概念的内涵和边界，丰富婚姻家庭法的实务研究角度，也可以给该领域的学术研究提供本土化的实践数据。此外还要结合案例分析民法典夫妻共同债务条款在具体个案中的适用情况，对法律条文具体个案中出现的衔接问题进行分析。

在此基础上根据实务争议点来提出符合实际、可操作的认定标准和类型化的裁判参考。研究结论可以给 H 省法院审理夫妻共同债务案件提供一定的参考，促进统一法律适用标准，提高司法裁判的稳定性和公平性，也可以为法律从业人员办案和普通民众规避借贷法律风险提供实务上的参考。从整体上看，本次研究以司法实践现实困境为出发点，在兼顾理论研究价值和实务应用价值的基础上，试图给出解决夫妻共同债务认定问题的一些实际建议。

（三）文献综述

国内学界对于《民法典》实施以后夫妻共同债务认定的研究已经形成了比较丰富成果，研究重点放在了第 1064 条确立的夫妻共同债务认定规则在司法实践中遇到的困难上，“家庭日常生活需要”这个关键的概念界定问题尤其突出。现有的研究大多认为，《民法典》将共债共签原则进行了整合，对以家庭日常生活、共同生产经营等为背景所形成的债务种类进行了规定，从立法上实现了对债权人利益与夫妻非举债方利益的平衡。但是法律条文原则性、概括性的特征使司法实践中存在着统一的裁判尺度的难题，从而造成许多争议。

学者们认为，家庭日常生活需要的确定缺少清晰、统一的标准是造成同案不同判的直接原因。从学理上讲，研究方向由原来的认定标准的“形式标准”转变为现在的“实质标准”。姚桐认为以数额较小作为判断日常家事代理权范围的“最大公约数”，但要求结合夫妻的年收入、年支出来认定，医疗费用要按照消费主体来区分认定，消费贷款则属于不属于日常家事范围。^①冉克平较早地提出了“目的—手段”双重审查框架，认为日常家事代理权的范围由目的和手段决定，目的是维护家庭日常消费、抚养子女和提供医疗服务等，手段是合理的；婚姻共同生活的重大事项交易、分期付款的交易和分居期间的交易不属于日常家事代理权的范围。^②李心悦再次指出，“家庭日常生活需要”应当具备日常性和适度性的双重标准，超出这些范围的债务只有符合第 1064 条所规定的目的要求，才能被视为共同债务。^③王歌雅、陈璐认为夫妻共同债务可以分为合意型、生活型和生产经营型三种，对于认定生活型夫妻共同债务来说，需要分析需求是否适当，同时还要债权人承担证明债务已用于夫妻共同生活的责任。^④

从更深层次上讲，在对“家庭日常生活需要”法律性质和法理基础进行研究时，学术界也产生了争议。李洪祥系统比较了物权法财产共同共有理论和法律行为理论这两种范式，认为《民法典》夫妻共同债务规则已经表现出法律行为理论的特征，以夫妻双方是否存在共同意思为核心，法律行为理论明显优于财产共同共有理论。^⑤李洪祥、曹思雨认为，《民法典》把原夫妻共同债务规则的法理逻辑由物权共有改为法律行为理论，是对共有逻辑下的随意借贷、被负债现象的理性回归，但是现行规则在清偿规则、日常家事代理权等方面仍然需要完善。^⑥贺剑认为夫妻财产法的价值是婚姻保护、意思自治和交易安全，其中婚姻保护为主导思想，后两者为补充因素；在这样的框架之下，夫妻共同债务的要件、推定等问题长期以来成为理论与实践上的难题，都可以得到合理的解

① 姚桐：《论〈民法典〉第 1064 条“家庭日常生活需要”范围的确定》，载《大连理工大学学报（社会科学版）》2023 年第 2 期。

② 冉克平：《论因“家庭日常生活需要”引起的夫妻共同债务》，载《江汉论坛》2018 年第 7 期。

③ 李心悦：《论夫妻共同债务的类型与清偿》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2022 年第 52 期。

④ 王歌雅、陈璐：《夫妻共同债务认定规则：内涵检审与司法适用》，载《内蒙古社会科学》2023 年第 1 期。

⑤ 李洪祥：《〈民法典〉夫妻共同债务构成法理基础论》，载《政法论丛》2021 年第 1 期。

⑥ 李洪祥、曹思雨：《夫妻共同债务规则的法理逻辑》，载《交大法学》2021 年第 1 期。

释。^①罗瑶从比较法上的婚内标准模式和共同意思模式出发,认为前者的债务和财产统一原则、后者的非举债配偶方利益保护都违反了财产统一原则,应当根据双重统一原则来解释《民法典》第1064条。^②

与家庭日常生活需要密切相关的问题是举证责任的分配,它也是造成司法困境的一个方面。王雷从要件事实论出发,主张应该区分基于日常家事代理形成的夫妻共同债务和非基于日常家事代理形成的夫妻共同债务,对应着不同的要件事实配置不同的举证责任;对于非基于日常家事代理产生的债务问题,应该区分共债共签原则和共同用途论、单方用途论的例外情况。^③刘文勇认为,在用客观用途论来认定夫妻共同债务的时候,应当将夫妻共同债务分为“直接满足”和“间接满足”两种类型,前者更容易被认定为夫妻共同债务,后者则加重了债权人的证明负担;为了避免证明不能的风险,债权人应该尽可能采取事前共债共签的方式。^④汪家元从制度整体角度认为,《民法典》对夫妻共同债务规则的设计是通过原有的规则整合完成的制度创新,“共债共签”原则只是对一部分情形的例外规定,不能适用于所有的共同债务关系。为了弥补原则性规定的不足,应该明确债权人的举证责任,并且加强和完善法官的自由心证制度。^⑤李震以民间借贷纠纷为视角,提出以私法自治为根基、以信赖原则为视角,结合比例原则审查夫妻债务认定问题,认为债权人对举债人配偶存在正当信赖利益的核心在于债权人是否有充足的理由相信举债人配偶也是债务人。^⑥

在比较法上,石佳友将法国法引入到我国的法律实践中,提出了用“家庭日常生活需要”作为核心来确定夫妻共同债务适用范围,把对外担保、大额举债或者投资行为所导致的经营性债务排除在外,并且通过司法解释和指导性案例的方式来确立财产混同的处理规则、恶意情形排除适用规则等。^⑦崔兰琴从东西方法传统比较角度出发,认为我国同居共财的吸收原则与罗马法所持的意思自治为原则、分离原则不同,导致司法乱象的发生是因为财产契约属性的民商事规则取代了共同生活中的婚姻纠纷考量规则,只有通过中和的夫妻债务认定理念来构建防范债权风险的制度,才能从根本上解决矛盾。^⑧

李洪祥从制度反思的角度出发,对日常家事代理权制度本身进行了批判,认为该制度起源于古罗马法,在《民法典》之前就已经存在了诸多弊端,处理夫妻共同债务的功能不能被取代,对日常家事代理权的限制或者直接取消制度都是可以考虑的方向。^⑨关

① 贺剑:《夫妻财产法的精神——民法典夫妻共同债务和财产规则释论》,载《法学》2020年第7期。

② 罗瑶:《于私法自治与团体主义之间——〈民法典〉夫妻共同债务认定规则的释法方向》,载《中国政法大学学报》2022年第6期。

③ 王雷:《〈民法典(草案)〉婚姻家庭编夫妻共同债务制度的举证责任配置》,载《当代法学》2020年第3期。

④ 刘文勇:《〈民法典·婚姻家庭编〉夫妻共同债务的认定——兼论夫妻共同债务证明责任的分配》,载《妇女研究论丛》2021年第3期。

⑤ 汪家元:《我国民法典夫妻共同债务规则评析》,载《东方法学》2020年第5期。

⑥ 李震:《民间借贷纠纷中夫妻共同债务的司法认定》,载《现代法学》2021年第2期。

⑦ 石佳友:《夫妻共同债务的例外规则:以法国法为参照》,载《法商研究》2022年第1期。

⑧ 崔兰琴:《夫妻共同债务认定标准的中西法传统比较》,载《浙江工商大学学报》2021年第2期。

⑨ 李洪祥:《论日常家事代理权视角下的夫妻共同债务构成》,载《当代法学》2020年第5期。

淑芳、郭子圣在辨析夫妻共同债务清偿规则时指出，司法实务界裁判尺度不一，学术界也存在着不同的学说，即类型区分说、连带债务说和共同债务说等；从“多元价值并重”的法律共识出发，共同债务说较好地平衡了债权人利益和作为共同债务人的夫妻利益，因此更加合理。^①

已有研究对于“家庭日常生活需要”认定标准展开了诸多方面的探究，由原来的单一数量标准转变为现在的目的适当性、类型化区分、比例原则等复合标准，使认定工具得到了极大的充实与发展，同时也对举证责任的法理基础和程序规则给予了充分的关注。但是现有的研究仍然以规范分析为主，实证研究较少。对民法典实施以后某一地区法院的裁判情况缺少针对性的研究。这就给本文进入这个话题打下了基础，从 H 省法院 2021 年-2025 年间的裁判文书入手，运用系统的实证分析方法，对家庭日常生活需要在《民法典》实施以后司法实践中所呈现的真实运行样态以及区域差别展开全面的考察，进而给统一裁判尺度赋予实证支撑。

（四）研究方法

本文写作运用的研究方法主要如下：

实证分析法：整理出北大法宝 2021-2025 年以“夫妻共同债务”、“家庭日常生活需要”为关键词的相关司法判例，对举债金额、资金流向等进行分类统计，归纳出 H 省法院认定“家庭日常生活需要”的裁判标准和逻辑，剖析同案不同判、举证责任分配不均等问题。

文献研究法：收集整理有关夫妻共同债务的相关文献，并进行分析，找出理论界和实务界的不同意见，进而对夫妻共同债务的法理基础有所认识，为解决认定难题提供理论依据。

^① 关淑芳、郭子圣：《夫妻共同债务清偿规则辨析》，载《华东政法大学学报》2021 年第 1 期。

二、夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的基础理论

“家庭日常生活需要”是《民法典》第 1064 条的主概念，是以日常家事代理权制度为基础，在吸收司法解释经验和理论研究成果的基础上形成起来的。本章从法律内涵和法理基础两个方面进行论述，给后文实证分析提供理论基础。

（一）“家庭日常生活需要”的法律内涵界定

1. 从日常家事代理权到“家庭日常生活需要”的立法表达

日常家事代理权起源于古罗马法，最初是为了给妻子在家庭日常事务上对外自由地进行经济往来设立的，后来发展成夫妻双方相互拥有的权利。^①《法国民法典》第 220 条、《德国民法典》第 1357 条等大陆法系代表性立法都有明文规定，把夫妻就日常生活事务相互享有代理权并承担连带责任作为法律基础。

我国《婚姻法》没有设立此制度，夫妻共同债务的认定主要依靠司法解释。2003 年法释〔2003〕19 号第 24 条用婚姻关系存续期间作为推定标准，过分地偏向于债权人的保护，从而造成非举债配偶被负债的现象广泛传播。^②2018 年司法解释第一次提出“家庭日常生活需要”标准和“共债共签”的规定，之后在 2020 年《民法典》中将其全部吸收进来，在立法上正式确立了日常家事代理权制度。于是“家庭日常生活需要”就成为了日常家事代理权的实质内核和效力边界。

2. 规范属性与核心特征

家庭日常生活需要具有实体和程序双重功能，实体法上确定夫妻相互代理权行使的范围，程序法上成立事实上的推定。其主要特点就是日常性、周期性，即维持家庭正常运转所必须的反复性的消费支出。第二，适中性和比例性，债务数额要与家庭经济状况相当，并且不能超过婚姻共同生活的必要支出，对于因婚姻共同生活而产生的重大交易或者分居期间的交易不在此范围之内。^③第三是情境依赖性，具体范围会随着地域、收入、婚姻阶段等各方面的因素而不断变化，并不能确定出全国统一的数值标准。^④

3. 相关范畴辨析

家庭日常生活需要是夫妻共同生活的基础子集，两者的层次依次递进，前者范围内

^① 李洪祥：《论日常家事代理权视角下的夫妻共同债务构成》，载《当代法学》2020 年第 5 期。

^② 夏吟兰：《我国夫妻共同债务推定规则之检讨》，载《西南政法大学学报》2011 年第 1 期。

^③ 冉克平：《论因“家庭日常生活需要”引起的夫妻共同债务》，载《江汉论坛》2018 年第 7 期。

^④ 姚桐：《论〈民法典〉第 1064 条“家庭日常生活需要”范围的确定》，载《大连理工大学学报（社会科学版）》2023 年第 2 期。

的债务直接认定为共同债务，超出但能证明用于共同生活的仍可以认定，只是举证责任不同。有学者将夫妻共同生活分为直接满足型和间接满足型，直接满足型比较容易认定为共同债务。^①家庭日常生活需要与共同生产经营在消费、经营领域之间存在明显的界限，但是实践中却经常出现边界不清的情况，这是造成裁判结果不同的主要原因。^②“家庭日常生活需要”的要求要符合日常性、适当性两项条件，超出该范围的负债只能在满足一定的用途之后才被认定为共同债务。^③

（二）“家庭日常生活需要”认定的法理基础

1. 婚姻共同体理论与法律行为理论

家庭日常生活需要是夫妻共同债务认定标准的基本法理，家庭日常生活需要的内涵与婚姻的共同体属性密不可分。夫妻在共同生活过程中必然需要对外进行经济交往，法律因此赋予了夫妻双方对日常生活事务的相互代理权。婚姻共同体的紧密程度并不是固定不变的，日常家事代理权的范围也应当予以限制，既不能使个体财产自主权被过度剥夺，也不能妨碍家庭生活正常运转。^④

婚姻共同体理论不同于法律行为理论，它以夫妻之间是否存在共同的意思为标准，有共同意思的为共同行为，无共同意思的为个人行为。夫妻共同债务规则已经体现出法律行为理论的特点，该理论明显好于“财产共有就债务共担”的物权逻辑。^⑤将法理逻辑从物权共有变为法律行为理论，是理性回归，避免了共有逻辑下出现的被负债等问题。^⑥由于日常生活事务代理权产生的债务而产生的，其共同的意思来自于法律基于婚姻共同体所做的预先推断，而该推断可以被反驳。

2. 多元价值平衡

夫妻共同债务制度是婚姻保护、意思自治和交易安全三者之间展开的博弈结果。婚姻保护属于中观层面的主导思想，意思自治、交易安全作为补充性因素考虑进来。^⑦将家庭日常生活需要范围内的债务推定为共同债务，兼顾家庭消费保障和交易安全，把超出范围的债务排除在推定之外，体现对非举债方意思自治的尊重。夫妻共同债务制度的

① 刘文勇：《〈民法典·婚姻家庭编〉夫妻共同债务的认定——兼论夫妻共同债务证明责任的分配》，载《妇女研究论丛》2021年第3期。

② 李洪祥、陈凤：《论〈民法典〉债务用于“夫妻共同生活”规则之解构》，载《东北师大学报（哲学社会科学版）》2024年第6期。

③ 李心悦：《论夫妻共同债务的类型与清偿》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2022年第52期。

④ 姚桐：《论〈民法典〉第1064条“家庭日常生活需要”范围的确定》，载《大连理工大学学报（社会科学版）》2023年第2期。

⑤ 李洪祥：《〈民法典〉夫妻共同债务构成法理基础论》，载《政法论丛》2021年第1期。

⑥ 李洪祥、曹思雨：《夫妻共同债务规则的法理逻辑》，载《交大法学》2021年第1期。

⑦ 贺剑：《夫妻财产法的精神——民法典夫妻共同债务和财产规则释论》，载《法学》2020年第7期。

第一要义就是实现夫妻平等，而不是保护交易安全。^①就清偿规则而言，以“多元价值并重”为共识的共同债务说较好地兼顾了债权人的利益和夫妻双方利益。^②

3. 制度反思

在肯定日常家事代理权制度功能的同时，也有学者指出该制度处理夫妻共同债务时的功能并不是完全不可替代的，在我国的适用仍然存在着风险，限制甚至取消该制度是值得探讨的方向。^③也有学者认为，在认定生活型夫妻共同债务时要兼顾适度性，慎重适用认定规则，保护好人民的合法权益。^④

上述理论框架给后来对于 H 省法院裁判文书的实证分析提供概念工具和评价基准。

① 李心悦：《论夫妻共同债务的类型与清偿》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2022 年第 52 期。

② 关淑芳、郭子圣：《夫妻共同债务清偿规则辨析》，载《华东政法大学学报》2021 年第 1 期。

③ 李洪祥：《论日常家事代理权视角下的夫妻共同债务构成》，载《当代法学》2020 年第 5 期。

④ 王歌雅、陈璐：《夫妻共同债务认定规则：内涵检审与司法适用》，载《内蒙古社会科学》2023 年第 1 期。

三、H 省法院“家庭日常生活需要”司法认定的实证分析

本章主要通过整理选出的 100 份 H 省各级人民法院生效裁判文书,从实然的角度来展现家庭日常生活需要在司法实践中认定的图景。从样本概况、核心考量因素归纳、裁判分歧类型化总结三个方面来开展研究,给后面分析问题、提出解决途径提供实证支撑。

(一) 样本选取与数据来源

1.样本检索与筛选

本文所用的裁判文书全部来自“北大法宝”数据库。以“中华人民共和国民法典第一千零六十四条”“家庭日常生活需要”“夫妻共同债务”为关键词,限定检索时间为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,地域限制在 H 省,对检索到的相关案例进行分析,在此基础上剔除仅一笔带过、没有给出具体判断依据的文书,以及只保留了一次程序性争议的裁定书,从中挑选出涉“家庭日常生活需要”争议且有较高研究价值的案例共 100 个,作为本文的主要分析对象。

2.样本的基本特征

就法院分布来说,本样本选定的法院有湖南省高级人民法院和长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底、湘西等 14 个地区中级人民法院和部分基层人民法院,具有较好的地域代表性。就案由分布而言,民间借贷纠纷 72 件,占全部案件总数的 72.0%,占据绝大多数;买卖合同纠纷 10 件,占全部案件总数的 10.0%;金融借款及信用卡纠纷 8 件,占全部案件总数的 8.0%;机动车交通事故责任纠纷、劳务合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等其他类型案件共计 10 件,占全部案件总数的 10.0%。该案由结构体现了“家庭日常生活需要”认定问题在不同的债务类型中均有体现,但是以民间借贷为重争议场所。

(二) 司法认定的考量因素梳理

经过对 100 份判决书中“本院认为”部分进行梳理,可以总结出 H 省法院在认定债务是家庭日常开支还是非家庭日常开支时主要采用的三个方面的因素即举债金额、资金用途及流向、家庭经济状况和收益归属。这些因素并不是孤立使用的,而是相互交错、综合考虑的裁判特点。

1. 举债金额

举债金额是法院认定“家庭日常生活需要”的最直接、最常用的一种量化标准。样本中几乎所有的判决都将债务金额大小作为是否“超出”家庭日常生活需要的首要标准。但是统计显示，H省法院并没有对金额设定一个明确的、统一的标准。

从金额和认定结果的相关性来说，不同的金额区间所对应的认定率有明显的下降。5万元以下债务共有27件，其中认定为家庭日常生活消费的占22件，认定率81.5%。但是有5件没有被认定的例外，例如张某、陈某明和李某华民间借贷纠纷案中，虽然2万元借款数量不多，但是由于原告的举证不能和法院在综合全案的情况下，认为该借款属于明显超出正常家庭日常生活需要，因此未认定为共同债务。^①

5万至10万元区间的共有18件，认定了其中的9件，认定率为50.0%。在此区间内，法院的判定主要依靠金额以外的其他方面，即债务用途、家庭经济状况、夫妻双方的合意等。周某甲、周某乙、蒋某甲买卖合同纠纷案中10万元家具款因为家庭共同居住而被认定，^②谢某荣与刘某军、黄某君民间借贷纠纷案中5万元借款因为妻子没有签字、债权人没有证明用途而没有认定。^③

10万到20万区间共15件，只有5件被认定，认定率为33.3%。超过20万元的债务，以“家庭日常生活需要”认定的突然减少，20万到50万元的区间里有2个被认定，50万元以上全部未被认定。由此可知，在H省司法实践中，20万已经成了一个比较重要的心理底线，债务超过20万，法院很少会因为是夫妻之间日常生活需要而认定是夫妻共同债务，更多时候要通过审查有无共同的意思表示或者共同生产经营来认定。

2. 资金用途与流向

债务资金实际用途和流向，是判断债务人行为是否属于“家庭日常生活”和“生产经营”“个人挥霍”的主要标准。样本分析结果说明，法院在审理中存在着两种思路，一种是根据借款合同或者借条上所载明的用途来审查，另一种是追查资金流向实质上是怎样的用途来审查。二者不一致时，裁判的分歧就更加明显。

就债务用途和认定结果的关系而言，债务用途指向“家庭消费”（包含购房、建房、装修、医疗、日常开销等）的有23件，全部被判定为夫妻共同债务，认定率达100%。购房（含建房）、医疗费、子女抚养等支出也被人民法院认定为家庭日常生活的必需开支。张洪燕与梁紫茵、梁毅民间借贷纠纷案中，法院认定丈夫治疗癌症的医疗费和差旅

^① 张某、陈某明与李某华民间借贷纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2024）湘11民终3698号民事判决书。

^② 周某甲、周某乙、蒋某甲买卖合同纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2025）湘11民终3552号民事判决书。

^③ 谢某荣与刘某军、黄某君民间借贷纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2024）湘11民终4254号民事判决书。

费属于夫妻间互相扶养的法定义务。^①赵峰、曾华意等与赵平均案中，为儿子结婚所支付的2万元彩礼属于家庭重大共同生活事项。^②

用途明确为“生产经营”（包括生意周转、工程资金周转、投资等）的31件案件中，仅有5件认定为共同债务，认定率为16.1%，如邓某美与肖某程买卖合同纠纷案中，丈夫经营猪场是家庭主要经济来源，养猪饲料款被认定属于为家庭日常生活需要所负债务。^③金某香与廖某林、范某秀案中，夫妻共同经营钟表作坊的货款被认定未超出家庭日常生活需要范围。^④

用途“未明”46件案件的认定率为28.3%。这时法院很大程度上依靠金额大小、资金去向以及举证责任的分配来作出判断。在陈某和唐某、邓某的民间借贷纠纷案中，丈夫借款20万元后第二天就转给了案外人19.5万元，法院因此认定该借款与家庭生活无关。^⑤

3.家庭经济水平与受益归属

部分裁判中把家庭的具体经济状况作为考虑因素，将夫妻一方的收入情况、当地消费水准、家庭成员是否从债务中实际受益等情形考虑进去。该裁判思路是对“日常生活需要”标准进行个案化的、实质化的理解。

就家庭受益情况以及认定结果的关联而言，在H省法院的裁判逻辑当中，家庭是否受益有着很强的影响。有证据证明家庭受益的24件案件全部认定为共同债务，认定率100%。在全部49件无证据家庭受益案中，认定率为6.1%，3件得到认定。这三件案件都是金额很小的日常生活消费，比如物业费2513元、小额经营货款等，法院根据社会一般的经验直接认定属于家庭日常生活消费范围，并且不需要债权人举证。就受益情况产生争议的有27件案件，11件予以认定，认定率为40.7%。这组数据表明“用途论”在司法实践中占据着重要位置。

法院用家庭经济状况做考虑的主要有两条。其一，以家庭实际收入水平、消费习惯为依据证明债务的必要性、合理性。在刘某云与何某民间借贷纠纷案中，多项小额借款发生在婚姻期间，由于妻子和出借人认识多年、丈夫去世之后妻子多次还款等情形，法院认为借款属于家庭日常生活需要。^⑥黄柏义、王俐、高尚民间借贷纠纷案中，法院查明妻子没有工作和收入，家庭开支完全依靠丈夫，而且丈夫借款后给妻子大额转账190万元，认定借款用于夫妻共同生活具有高度可能性。^⑦其二，用家庭经济水平反证借款

① 张洪燕与梁紫茵、梁毅民间借贷纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2025）湘10民终923号民事判决书。

② 赵峰、曾华意等与赵平均案，湖南省娄底市中级人民法院（2023）湘13民终1429号民事判决书。

③ 邓某美与肖某程买卖合同纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2024）湘11民终4365号民事判决书。

④ 金某香与廖某林、范某秀案，湖南省衡阳市中级人民法院（2024）湘04民终290号民事判决书。

⑤ 陈某与唐某、邓某民间借贷纠纷案，湖南省长沙市中级人民法院（2024）湘01民终11263号民事判决书。

⑥ 刘某云与何某民间借贷纠纷案，湖南省益阳市中级人民法院（2025）湘09民终368号民事判决书。

⑦ 黄柏义、王俐、高尚民间借贷纠纷案，湖南省益阳市中级人民法院（2025）湘09民终1034号民事判决书。

“无必要性”。张某某文、马某芝、张某校民间借贷纠纷案中，夫妻双方都是退休人员，收入较为稳定，能够满足家庭日常生活开支，因此法院认为“无举债必要”，不认定共同债务。^①

（三）司法裁判的分歧表现与类型化归纳

1.“日常生活”与“生产经营”界限的模糊化处理

从样本上看，法院对于“家庭日常生活需要”和“生产经营”二者之间的联系所作出的裁判思路有三种不同的方式，彼此之间存在着明显的冲突。

第一种思路是严格区分立场，即把“生产经营”与“日常生活”视为两个不同的范畴，“生产经营”债务原则上不被视作“家庭日常生活需要”所负债务。例如，陈某甲、付某、谢某、朱某买卖合同纠纷案中，法院认为饲料款为生产经营性支出而不是生活消费支出，因此不予认定共同债务。^②在龙启刚、张凤莲、杨玉萍民间借贷纠纷案中，法院认为工程资金周转是属于生产经营范畴的，不属于家庭日常生活消费。^③据此立场，即使举债人家庭的经济来源依靠经营收入，也只能依照“共同生产经营”的规则来另行认定，不能直接将“家庭日常生活需要”作为认定的标准。

第二种思路用功能化来理解，认为只要经营收益构成家庭主要经济来源，经营债务就可以被评价为服务于家庭日常生活需要。邓某美与肖某程买卖合同纠纷案是该立场的典型案，法院认为丈夫经营养猪场为家庭主要经济来源，在育有子女需要抚养时，猪场经营所得用于夫妻共同生活，因此饲料款 10 万元是为家庭日常生活需要而负的债。^④何小华、朱成祥等民间借贷纠纷案中，法院也认可“以家庭经济主要靠借款人经营的工厂”来作为依据，认为购买机器设备的 20 万元债务属于家庭日常生活需要的借款。^⑤在奉维利、刘尧斌等民间借贷纠纷案中，夫妻经营的手机店的收入是夫妻双方唯一的经济来源，因此认为借款与家庭生活有关。^⑥

第三种思想采取折中立场，从个别情况出发考虑经营性质、金额多少、家庭受益的程度等，但是论述的逻辑是不一致的。像欧阳慧英和张扬梅、邓奕贵民间借贷纠纷案那样用以经营超市的 9.1 万元借款，法院以“借款数额较大，超出日常生活所需”为由否认了认定。^⑦而在凌有平和林娟娟、钟庆国民民间借贷纠纷案中，用于经营半挂车的 10 万元借款也被认定为“金额较大，超出日常生活所需”。两案金额、经营规模相当，裁判

^① 张某某文、马某芝、张某校民间借贷纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2025）湘 10 民终 1581 号民事判决书。

^② 陈某甲、付某、谢某、朱某买卖合同纠纷案，湖南省株洲市中级人民法院（2025）湘 02 民终 2512 号民事判决书。

^③ 龙启刚、张凤莲、杨玉萍民间借贷纠纷案，湖南省怀化市中级人民法院（2025）湘 12 民终 2086 号民事判决书。

^④ 邓某美与肖某程买卖合同纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2024）湘 11 民终 4365 号民事判决书。

^⑤ 何小华、朱成祥等民间借贷纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2022）湘 10 民终 2453 号民事判决书。

^⑥ 奉维利、刘尧斌等民间借贷纠纷案，湖南省娄底市中级人民法院（2021）湘 13 民终 1371 号民事判决书。

^⑦ 欧阳慧英与张扬梅、邓奕贵民间借贷纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2023）湘 10 民终 660 号民事判决书。

结果趋同，但是法院没有回答“经营是否为家庭收入来源”的问题。实质上就是不同的法院对于“日常性”的理解不同，“日常性”是以债务的直接消费客体为标准（客观说）还是以债务对家庭的经济功能为标准（功能说）而定，没有统一的标准。

2.家庭经济背景与当地社会平均消费水平的张力

怎样把家庭经济状况同当地的平均消费水准结合起来，这是裁判的又一难题。样本中绝大部分法院在说理时只用“是否超出家庭日常生活需要”这一笼统表述，几乎没有提到具体的参照标准。只有少量的判决引用了当地经济数据来作参照，在钟某高、陈某文与徐某友民间借贷纠纷案中，法院参照湖南省 2022 年城镇人均生活消费支出约为 3 万元/年，认为 3 万元借款在正常情况下不会超出家庭日常生活需要。^①

其余判决对于金额大小的认定均用“数额较大”、“数额巨大”、“明显超过”等定性性的词语进行描述，并没有指出具体的比较参照物。该笼统说理会造成两个结果，第一，同一份金额在不同的地区、不同的法官面前会得出不同的结论，从而导致裁判结果不能被预测；第二，高收入家庭的日常需要和低收入家庭的日常需要在客观上存在着很大的差别，但是法院并没有对此做出区分性的判断。例如，陈某林案中 19 万元被认定为“明显超出”，^②而黄柏义案中 110 万元因存在夫妻间的巨大转账事实而被认定为用于共同生活，^③但是法院没有对两个案例中的家庭消费水平因素进行较多论述。以上法院判例所呈现的现状显示，“家庭日常生活需要”的认定标准还处在由抽象概念向操作规则过渡的过程之中，法官裁量权的合理范围还没有被很好地界定出来。

3.法院层级与裁判逻辑的差异化倾向

就法院层级来说，中院和基层法院在裁判说理的详略、审查面向上也呈现出不同的特点。中院是二审法院，裁判文书说理更加细致，更多的将数额、用途、受益等各个因素加以综合考量，并且采用体系化的思路来做出裁判；基层法院的一审判决虽然说理比较简单，但是更多的是以金额的大小来直接判断。就举证责任的分配而言，中院对于证明责任的分配规则更加规范，援引了《民法典》第 1064 条及相关司法解释；但是部分基层法院的判决在说理中没有清楚区分出债权人举证和非举债配偶举证的不同情况，从而影响了裁判结论的规范性以及可预见性。

从以上的实证分析可知，H 省法院认定“家庭日常生活需要”时采取了先从金额方面作出判断、再从用途方面进行考察、最后根据受益者是否得到结果的标准来定案的多元化思考方式。但是各个因素之间的权重分配没有达成一致，不同地区的裁判尺度以及

^① 欧阳华玮、谢功涛、李萍借款合同纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2025）湘 10 民终 2591 号民事判决书。

^② 陈某林与周某、黄某昌民间借贷纠纷案，湖南省长沙市中级人民法院（2024）湘 01 民终 10660 号民事判决书。

^③ 黄柏义、王俐、高尚民间借贷纠纷案，湖南省益阳市中级人民法院（2025）湘 09 民终 1034 号民事判决书。

个案差异比较明显。家庭日常生活需要的认定标准还处在从抽象的概念到具体的规则的转变过程之中。下文第四章会再对上述分歧背后深层次的原因进行分析。

四、H 省法院“家庭日常生活需要”司法认定的困境与成因剖析

（一）司法认定的现实困境

1.“生存性消费”与“改善性消费”的区分困境

生存性消费和改善性消费的区别，直接影响法院对于“日常性”、“需要性”价值的判断。生存性消费即维持家庭成员基本衣食住行、医疗、义务教育等必要开支，样本中几乎没有任何争议将其纳入到家庭日常生活需要之中。张洪燕案中丈夫治疗癌症的医疗费、赵峰案中为儿子结婚支付彩礼、程志案中养育二胎及治病支出等，法院都认定为家庭日常生活的需要。这些支出的共同点是都直接服务于家庭成员的基本生存权、健康权和受教育权，有不可替代的必要性。

但是消费类型由生存向改善转变的时候，就出现了裁决的一致性被打破的情况。购房属于“生存与改善”之间的消费类型。何某某与唐某某房屋买卖合同纠纷一案中，法院认定购买家庭共同居住用房属于典型的家庭日常生活需要；^①但是在欧阳华玮、谢功涛、李萍借款合同纠纷案中，同样存在购房还贷的 15.5 万元借款，法院也明确指出“购房/还贷不当然等于家需。”^②两案判决的不同点在于，前一案购房目的是夫妻共同居住，并且购房登记在了双方名下，后一案购房目的不明确、购房情况不清晰，法院对此类问题做了隐性判断，“投资性购房”与“居住性购房”。

装修消费也被列入认定分歧的区域。周某甲案中 10 万元家具款因为服务家庭共同居住需要被认定，中国某有限公司常德武陵支行案中 10 万余元的家装分期因为不能证明装修房屋为夫妻共同所有而未认定。法院在对两起案件中家庭受益这个关键要素进行证明的要求上存在较大差异。就总体的数据而言，其中 27 起以改善性消费（购房、装修、大额家具家电、经营性投资等）来定的为 11 件，认定率为 40.7%，有 55 起属于消费种类不明，认定率 15.9%。这就说明了消费的必要性程度就是法院判断的主要暗线，但是消费的必要性程度没有统一的标准，在相当程度上还是依靠法官主观的判断。

2. 举证责任分配的循环论证与实操难题

《民法典》第 1064 条规定，“家庭日常生活需要”，是划分民事主体权利义务的界标。属于该范围内的债务，为夫妻共同债务，由非举债配偶可以就“债务未用于家庭日常生活”承担反驳举证责任；超出该范围的债务，由债权人就“债务实际用于夫妻共

^① 何某某、王某某与唐某某房屋买卖合同纠纷案，湖南省永州市中级人民法院（2025）湘 11 民终 458 号民事判决书。

^② 欧阳华玮、谢功涛、李萍借款合同纠纷案，湖南省郴州市中级人民法院（2025）湘 10 民终 2591 号民事判决书。

同生活或者共同生产经营”承担举证责任。该种制度设计的理论逻辑十分清楚，推定范围同举证责任的分配一同变动，二者都顾及到了对交易安全的守护以及对非举债配偶的保障。

但就样本而言，此规则在实际运作过程中会遇到结构上的难题。最明显的特征就是“是否超过家庭日常生活需要”的判断事实本身就属于举证责任的认定焦点。法院在个案中首先要判断的是“是否超过”——但“是否超过”的认定又高度依赖于债务金额、用途、家庭经济状况等事实是否查明——而这些事实的证明责任究竟应由谁来承担，则成了双方争论的焦点。于是就产生了一种“循环论证”的制度困境，即法院必须依靠证据去判断“是否超出”，而“是否超出”又决定举证责任的承担方。

从不同金额区间的举证责任分配来看，5万元以下债务共27件，其中17件由非举债配偶承担举证责任（法院适用推定规则），8件由债权人承担举证责任，2件责任分配不明。5万至10万元区间共18件，11件由债权人承担，5件由非举债配偶承担，2件分配不明。10万至20万元区间共15件，12件由债权人承担，2件由非举债配偶承担，1件分配不明。20万元以上债务共40件，38件由债权人承担，仅2件由非举债配偶承担。

由此可见，举证责任实际分配与金额区间有明显的联系，5万元以下债务里，法院倾向于采用推定规则，但是随着金额的增加，推定规则的适用范围越来越小。5到20万元之间举证责任分配最乱，同样的金额的债务，在不同的案件里适用的举证责任分配方案大相径庭。

怎样才能使保护配偶知情权和维护交易安全、保障债权人利益达到程序正义上的平衡，成为目前裁判的焦点问题。就程序正义而言，举证责任的分担不单是发现真相的问题，也是风险公平分担的问题。

一方面，非举债配偶的保护不能走向过于倾斜。另一方面，在债权人与非举债配偶信息占有明显不对等的情况下，机械地要求任何一方对“实际用途”承担完全的举证责任是不合理的。债务人配偶对于家庭内部财务状况有着天然的优势，但是债权人也可以通过共同签署、记载借款用途等事前手段来降低交易风险。合理的制度安排应该是在距离证据更近的一方要承担一定的举证责任或者说明义务，同时也要对具体的个案情况采用适当的推定规则和证明标准降低措施。有学者认为在非基于日常家事代理的夫妻共同债务认定中，需要区别对待“共债共签”原则和共同用途论的区别，不能随意适用推定规则。^①

^① 王雷：《〈民法典（草案）〉婚姻家庭编夫妻共同债务制度的举证责任配置》，载《当代法学》2020年第3期。

3.裁判尺度不一的困境

裁判尺度不一困境表现为如下几个方面。其一，生活化和经营化之间的界限变得模糊不清了，于是便出现了对二者如何区分的看法不一致的现象。邓某美案中猪场经营饲料款被认定，但欧阳慧英案中同样是用于经营超市的 9.1 万元借款却被认定为超出日常所需，两案对于经营、家庭关系等审查的深度存在较大差异。第二，对于金额大小没有一个参照基准。大多数法院对于金额阈值的说理都只是用“较大”、“巨大”、“明显超过”这些笼统的表述，并没有引用地方经济数据，使得裁判结果具有较强的不确定性。分歧同举证责任问题互相纠缠在一起，一起形成了目前 H 省法院司法认定的现实困境。

（二）困境的深层成因

1.规范层面：“家庭日常生活需要”概念的固有张力

家庭日常生活需要是不确定的法律概念，它的内涵和外延都是依附于具体情境而变化的。该概念在我国《民法典》起草过程中由“日常生活”变为“家庭日常生活需要”，立法者试图用“家庭”来限定，用“日常”来确定范围，用“需要”来确定实质标准，但是三者之间没有得到立法释义的明确规定。

从比较法角度看，域外立法对于这一概念的规范途径有所不同，可以给认识我国规范的固有矛盾给予参照。《法国民法典》第 220 条规定以“维持家庭日常生活开支和子女教育”为范围，把商事性质的借贷排除在外；《德国民法典》第 1357 条规定以“适当满足家庭生活需要”为标准，根据夫妻收入、社会地位、过去的生活方式等因素来判断。就上述立法情况而言，我国《民法典》第 1064 条规定“家庭日常生活需要”没有设立任何法定类型清单或者金额指引，立法者在保持概念弹性的目的下，也埋下了司法适用分歧的种子。

法律概念存在核心和边缘之分，由此产生的适用范围的分歧是必然会存在的。核心区域（医疗费、基本伙食费、义务教育）的裁判高度一致，边缘区域（改善性消费、经营性消费）就不可避免地会存在裁量上的分歧。核心区和边缘区之间的落差，就是裁判分歧产生的地方。

2.制度层面：举证责任规则的内部张力

《民法典》第 1064 条规定“家庭日常生活需要”是确定共同债务的实体标准，也是举证责任的“分水岭”，这二者在制度设计上存在冲突。当“是否属于家庭日常生活需要”本身成为争议焦点时，对于这个事实谁来举证，立法并没有作出规定。如果要求债权人证明债务是“属于”家庭日常生活需要，那么第 1064 条第一款的推定规则就名存实亡了；

如果由非举债配偶来证明债务“不属于”家庭日常生活需要，那么在争议的情形下，推定规则就会有优先适用的效力。

当立法供给不足的时候，H省法院采取的是差异化的处理方式，即有些法院对金额较小或者用途明确的案件采用宽松的推定标准，而另一些法院却要求债权人始终承担全部举证责任。陈某林案(19万元，未认定)与邓某美案(10万元，认定)在举证责任分担上存在明显差别，其核心是二者裁判理念的不同，前者重在审查债务是否存在，对是否超过举证负责权持谨慎态度，主张以债权人承担较大证明责任为原则；后者从家庭经济依赖关系入手，在综合考虑因素基础上，把推定规则的运用当作维护家庭正常运行的制度手段。这并不是一个技术性的难题，而是一个有关对民法典第1064条的价值取向的理解问题，即是以保护非举债配偶为根本目的，还是兼顾交易安全、保护债权人的合理信赖。

3.司法方法论层面：形式审查与实质审查的路径分歧

家庭日常生活中需要的实质就是家庭消费的满足，在方法论上天然就包含规范性和事实性的两个方面。规范性维度就是法官依照社会一般观念来界定“日常”，事实性维度就是法官查清个案中债务的真正用途及家庭真实的需要。两者之间的张力，产生形式审查与实质审查两种不同的裁判思路。

形式审查的法官会以金额大小、借条上记载的内容为标准，把保全交易安全和保护非举债配偶之间划分得比较清楚。它的优点就是操作简便、裁判结果可以预知，但它的缺点在于把“日常生活需要”简化为金额上的比较，从而导致个案实质的不合理。用实质审查的法官就更注重债务的用途以及家庭真实收益情况，追求个案实质公正。它更符合实际情况的多样性，优点是能更好的解决家庭经济问题，但它又存在着裁判结果容易被法官主观因素影响，因而缺乏统一性和可预见性的缺陷。两种裁判路径的选择，从根本上讲是法官对于“家庭日常生活需要”这一规范价值的理解不同所决定的，这不能用技术层面的规则统一来完全弥补。

因此H省法院在认定家庭日常生活需要时所面临的困境，是由于规范概念的开放性、举证规则的内部矛盾、司法方法论的路径冲突和个案事实的查证难题所造成的。这些因素不是孤立地起作用，而是互相叠加、互相加强，在具体案件中一起形成现在的司法局面。第五章将会就以上困境提出司法认定标准完善的一些多层次路径。

五、“家庭日常生活需要”司法认定标准的完善路径

根据前面关于 H 省法院 100 份裁判文书的实证研究,家庭日常生活需要司法认定的困境主要体现在三个方面即实体标准不清造成生存性消费与改善性消费难辨、举证责任负担存在循环论证式的制度张力、裁判尺度缺少统一参照系。本章将从认定标准类型化、举证责任优化、司法配套机制三个方面提出完善建议。

(一) 构建多层次的类型化认定模型

破解家庭日常生活需要的认定难题,并不能简单地设定一个统一的标准作为判定的依据,而应当创建起一套结构化审查的程序,在规则的约束下赋予司法权一定的弹性空间,以达成动态的平衡。

第一,创建起正面清单和负面清单的二元审查模式。正面清单应当包含基本饮食与日用品消费、家庭成员医疗费用、未成年子女义务教育及合理课外教育支出、基本居所必需的房租物业和水电费、维持基本居住条件的小额维修装修费等。负面清单要剔除对外担保之债、大额投资性购房和高风险投机性交易、明显超出现金流量之比的奢侈消费、没有指定用途的消费贷款、夫妻分居期间不属于维持共同生活的债务。有学者认为消费贷款同家庭日常消费目的相悖,应当将消费贷款排除在日常生活家事之外。^①

第二,在清单之外的“灰色地带”债务上实行“必要性”审查。审查应当分为两个步骤进行,首先,根据案涉家庭实际经济状况来判断,考虑夫妻收入情况、已有的财产状况以及以往的消费习惯等各个方面因素;然后,以当地上一年度人均消费支出为最低限度,避免对认定的个别化处理。前文样本中只有极少数的判决明确认定或者援引了地方经济数据,其他大多数都是使用了“数额较大”、“明显超过”这样的表述。在裁判说理中主动引用地方经济数据是统一裁判尺度的良策,同时也是证明“是否超出”的最直接、最客观的证据。有学者认为,日常家事代理权的范围应当根据夫妻的年收入和年支出来确定,怠于举证的一方承担不利的推定。^②该思路可以转变为必要性的审查操作指引。

^① 姚桐:《论〈民法典〉第 1064 条“家庭日常生活需要”范围的确定》,载《大连理工大学学报(社会科学版)》2023 年第 2 期

^② 姚桐:《论〈民法典〉第 1064 条“家庭日常生活需要”范围的确定》,载《大连理工大学学报(社会科学版)》2023 年第 2 期

对于金额和家庭收入、当地消费水平的比较而言,可以采取比例的原则来加以辅助审查,即举债的目的是否正当、是否有其他方式能够使非举债配偶的权益得到更好的保护、债务金额是否与家庭收益相当。该分析框架不是完全依靠法官个人的裁量权来行使,也不是机械地套用某一个数额标准,而是通过程序上的要求来使裁量行为具有可审查性。英美法系的必需品原则也承认“必需性”和家庭具体消费习惯共同构成边界,反对把标准统一化。^①

（二）优化举证责任分配规则

举证责任分配成了“家庭日常生活需要”认定过程中最易引发争议的地方。《民法典》第1064条的双层推定规则,在制度设计上既考虑到了交易的安全性,也考虑到了配偶的保护,但是在实际操作中却出现了一个矛盾的地方,即法院需要判断“是否超过”,才能确定是由哪一方来举证,而“是否超过”准确与否又很大程度上依靠双方能否提供证据。

解套的关键就在于把“是否超出”由一个单一的判断变成分层次、递进式的举证责任的设置过程。

第一,在债务金额与当地人均消费支出相差无几或者更低的情况下,可以直接适用推定规则,认定为家庭日常生活需要的借款,由非举债配偶提供证据予以反驳。第二,债务金额明显大于当地人均消费支出几倍以上的,由债权人就债务实际用于夫妻共同生活承担举证责任。从前面的统计中可以看出,20万元以上的债务几乎都没有被认定为家庭需要,这就意味着该门槛的实际约束力已经形成了,只是还没有形成规则化的表述。第三种情况金额处在中间地带的,实行初步举证和说明义务的双重方式。先由债权人提供借款用途是用于家庭日常生活的证据,如借款合同载明用途为家庭开支、借款汇入配偶账户、借款时间与家庭重大消费时间吻合等。债权人举证完成后,举证责任就转移到了非举债配偶一方,该方应当就债务实际没有用于家庭日常生活作出合理的解释。这一安排的根据就是非举债配偶比债权人对家庭真实的财务状况、消费情况更为清楚,债权人已经提交了初步的证据,要求其开口说明而不是沉默对抗,符合风险领域理论的基本要求。有学者认为,在非基于日常家事代理而产生的夫妻共同债务的问题上,需要区分共债共签原则和共同用途论的例外,对不同的要件事实配置不同的举证责任。^②本文所提的三层配置方案,就是根据该理论进行举证责任分配的具体体现。

除此之外,在民间借贷方面可以适当降低债权人对“实际用途”的证明标准。民间借贷的债权人缺乏事前审查和证据保全能力,当借款金额与家庭消费水平大体相当,借款发生在家庭重大消费节点,配偶曾参与还款或者知情后没有提出异议时,可以推定借

^① Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe*, University of Chicago Press, 1989, p.146-148.

^② 王雷:《〈民法典(草案)〉婚姻家庭编夫妻共同债务制度的举证责任配置》,载《当代法学》2020年第3期

款是用作家庭日常生活。有学者认为,债权人对于举债人配偶是否具有正当的信赖利益,关键看债权人有没有充足的理由相信举债人配偶也是债务人。^①当多项间接事实指向债务已经用于家庭日常生活的场合,债权人的信赖利益就具有了正当性,这为证明标准降低提供了法律依据。债权人未在事前要求共签的,在诉讼中会存在更高的证明难度,这也是“共债共签”原则发挥行为引导作用的题中应有之义。

(三) 完善司法配套机制

实体标准以及举证规则的落实要依靠司法系统的有效支持。根据 H 省在实际运行中出现的缺乏参照标准、论述含糊不清、各地区裁量不一等状况,应该从如下三个方面来改进配套机制。

第一,发布省级裁判指引。H 省高级人民法院应根据本省审判的经验,就家庭日常生活需要认定标准作出统一规定,即明确正面清单和负面清单的两种基本类型,建立以各个市州上一年度人均消费支出为参照对象的动态金额对照体系,对“是否超出”的多种判断因素进行具体规定。

第二,加强裁判文书的说理。各级法院认定家庭日常生活需要时,在判决书上应该说明金额判断的参照标准,对是否采纳当事人提供的证明作出实质性的评价。前面很多判决用“数额较大”“明显超出”等模糊的定性,不说明与谁进行比较,这是造成裁判结果难以预料、当事人难以接受的重要原因。裁判说理实质化就是压缩裁量恣意的空间,提高司法公信力的基础工程。

第三,用指导性案例来填补规范的弹性。由于“家庭日常生活需要”属于不确定的法律概念,对于它的边缘地带的判定本身就会存在诸多的争议,而这些争议也无法用立法的精细化来全部消除。与其期待制定一个穷尽所有情况的清单,不如用指导性案例个案的示范来统一某种消费类型的裁判尺度(改善性购房、大额装修、家庭成员高等教育支出等)。可以选取 H 省近几年来在“购房是否当然等于家需”、“经营收益用于家庭的关联性判断”等争议问题上产生的典型案例,经过严格的审查后发布为省级或者推荐为全国法院指导性案例,为各地法院审理类似案件提供有参照效力的裁判范本。

类型化认定模型、分层次举证规则和体系化配套机制三者互相衔接、互相支撑,共同构成一个完善的家庭日常生活需要司法认定标准的途径。该路径的主要逻辑是承认概念的弹性是无法完全消除的,但是可以通过建立结构化审查框架、程序化举证规则来使裁量过程变得可以预知、可以检验、可以统一。指导性案例的作用不单是给出裁判思路,而且可以向社会传达明确的法律预期,这才是“家庭日常生活需要”认定标准由“抽象概念”变为“操作规则”的一大步。

^① 李震:《民间借贷纠纷中夫妻共同债务的司法认定》,载《现代法学》2021年第2期

六、结论

家庭日常生活需要是《民法典》第 1064 条规定夫妻共同债务认定的标准，在实践中存在着实体边界不清、举证责任不明、裁判尺度不统一这三大问题。本文以 H 省法院生效判决为样本，通过实证研究发现法院在认定上已经形成了以金额判断为门槛、以用途审查为核心、以受益归属为实质标准的多元化考虑模式，但是各因素权重分配还没有统一，“生存性消费”和“改善性消费”的认定率存在较大的差异，举证责任分配在中间地带存在着明显的循环论证困境。以上所提问题深层原因就是规范概念具有开放性、举证责任规则双重功能张力和形式审查与实质审查路径的不同。破解之策不是消灭概念的弹性和活力，而是要创建起“正面清单加负面清单”的类型化认定模式，“分层次”地划分举证责任的配置规则，借助省级裁判指引、裁判说理实质化和指导性案例的示范来促成“家庭日常生活需要”认定标准由抽象概念转向可预期、可检验的操作规则。

参考文献

- [1] 李洪祥,陈凤:《论〈民法典〉债务用于“夫妻共同生活”规则之解构》,载《东北师大学报(哲学社会科学版)》2024年第6期。
- [2] 姚桐:《论〈民法典〉第1064条“家庭日常生活需要”范围的确定》,载《大连理工大学学报(社会科学版)》2023年第2期。
- [3] 王歌雅,陈璐:《夫妻共同债务认定规则:内涵检审与司法适用》,载《内蒙古社会科学》2023年第1期。
- [4] 李心悦:《论夫妻共同债务的类型与清偿》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》2022年第S2期。
- [5] 罗瑶:《于私法自治与团体主义之间——〈民法典〉夫妻共同债务认定规则的解釋方向》,载《中国政法大学学报》2022年第6期。
- [6] 石佳友:《夫妻共同债务的例外规则:以法国法为参照》,载《法商研究》2022年第1期。
- [7] 刘征峰:《共同意思表示型夫妻共同债务的认定》,载《法学》2021年第11期。
- [8] 刘文勇:《〈民法典·婚姻家庭编〉夫妻共同债务的认定——兼论夫妻共同债务证明责任的分配》,载《妇女研究论丛》2021年第3期。
- [9] 李洪祥,曹思雨:《法律行为理论视角下夫妻共同债务清偿规则》,载《山东社会科学》2021年第4期。
- [10] 李震:《民间借贷纠纷中夫妻共同债务的司法认定》,载《现代法学》2021年第2期。
- [11] 崔兰琴:《夫妻共同债务认定标准的中西法传统比较》,载《浙江工商大学学报》2021年第2期。
- [12] 李洪祥:《〈民法典〉夫妻共同债务构成法理基础论》,载《政法论丛》2021年第1期。
- [13] 王轶:《夫妻共同债务的认定与清偿:总结、比较与展望》,载《华东政法大学学报》2021年第1期。
- [14] 王轶,包丁裕睿:《夫妻共同债务的认定与清偿规则实证研究》,载《华东政法大学学报》2021年第1期。
- [15] 关淑芳,郭子圣:《夫妻共同债务清偿规则辨析》,载《华东政法大学学报》2021年第1期。

- [16] 李洪祥,曹思雨:《夫妻共同债务规则的法理逻辑》,载《交大法学》2021年第1期。
- [17] 包冰锋,瞿培玉:《侵权纠纷夫妻共同债务认定的现实困境及其应对》,载《河北法学》2021年第3期。
- [18] 汪家元:《我国民法典夫妻共同债务规则评析》,载《东方法学》2020年第5期。
- [19] 李洪祥:《论日常家事代理权视角下的夫妻共同债务构成》,载《当代法学》2020年第5期。
- [20] 贺剑:《夫妻财产法的精神——民法典夫妻共同债务和财产规则释论》,载《法学》2020年第7期。
- [21] 王雷:《〈民法典(草案)〉婚姻家庭编夫妻共同债务制度的举证责任配置》,载《当代法学》2020年第3期。
- [22] 蔡立东,杨柳:《侵权纠纷中夫妻共同债务认定的困境与立法回应——以机动车交通事故责任纠纷为研究对象》,载《法学论坛》2020年第3期。
- [23] 冉克平:《论因“家庭日常生活需要”引起的夫妻共同债务》,载《江汉论坛》2018年第7期。
- [24] 冉克平:《夫妻团体债务的认定及清偿》,载《中国法学》2017年第5期。
- [25] 夏吟兰:《我国夫妻共同债务推定规则之检讨》,载《西南政法大学学报》2011年第1期。
- [26] Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe*, University of Chicago Press, 146-48 (1989).

致 谢

行文至此，意味着我在湘潭大学法学学部数载求学生涯即将画上句点。回首这段漫长而又短暂的学术旅程，心中百感交集。此刻，千言万语最终汇成一句最真挚的感谢。

首先，最应感谢的是我的论文指导老师。从选题的确定、框架的搭建，到实证数据的筛选与分析，再到最终的修改定稿，老师始终给予我悉心的指导与极大的耐心。在我因理论与实证脱节而陷入困境时，是老师以其深厚的学术功底，为我指明了研究路径，帮助我拨开迷雾。老师严谨治学的态度、敏锐的学术思维以及谦和的师者风范，不仅助我完成了这篇关于夫妻共同债务的研究，更将成为我未来人生道路上宝贵的精神财富。

感谢湘潭大学法学学部的诸位授业恩师。在求学时光里，是老师们在课堂上的精彩讲授与课后的无私解惑，为我构建了坚实的法学知识体系，让我得以领略法理之精妙。

在此，也要特别感谢我的父母。感谢你们二十余载的养育之恩，是你们无条件的支持与包容，为我撑起了最温暖的港湾，让我有勇气面对求学路上的一切挑战。你们的默默付出，是我前行路上最坚实的依靠。

感谢我的同窗好友。感谢好友们在无数个日夜的陪伴与鼓励，那些共同探讨案例、互相批改论文的日子，将成为我记忆中最珍贵的片段。

最后，感谢这个时代赋予我们法学学子探究真知的机会。纸短情长，唯有将这份感激化作前行的动力。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。毕业并非终点，而是新征程的起点，我将带着这份沉甸甸的收获，继续在法治的道路上砥砺前行。

NO. 992f4a2132bd92a4 | 2026-05-07 23:48:09

- 题目：夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的司法认定研究——基于H省法院相关判决的实证分析
- 作者：于锦航
- 检测所属单位：湘潭大学

📄 论文字符数：25744 📄 论文页数：27 📊 表格数量：0 🖼️ 图片数量：0

检测结果

全文总相似比：**11.51%** (全文总相似比 = 复写率 + 自引率 + 他引率 + 专业术语)

复写率：5.54% 自引率：0.0% 他引率：5.72% 专业术语：0.25%

其他指标

去除引用本人文献相似率：11.51% 去除专业术语相似率：11.26% 自写率：88.49%

典型相似文章：无

检测范围 | 1989-01-01 ~ 2026-05-07

- 中文科技期刊论文全文数据库
- 博士/硕士学位论文全文数据库
- 外文特色文献数据全库
- 中文主要报纸全文数据库
- 中国专利特色数据库
- 中国主要会议论文特色数据库
- 古籍文献/图书资源
- IPUB原创作品
- 互联网数据资源/互联网文档资源
- 港澳台文献资源
- 年鉴资源
- 维普优先出版论文全文数据库

相似片段

总相似片段 131 = 相似片段 88 + 引用片段 43

期刊：34 综合：1 外文：0 博硕：36 互联网：60

须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告为维普论文检测系统算法自动生成，仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责，仅供参考。



微信公众号

NO. 61f014e261600a24 | 2026-05-07 23:43:31

- 题目：夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的司法认定研究——基于H省法院相关判决的实证分析
- 作者：于锦航
- 检测所属单位：湘潭大学

📄 论文字符数：25744 📄 论文页数：27 📊 表格数量：0 🖼️ 图片数量：0

检测结果

0.46%

0.46%

疑似AIGC生成占比

99.54%

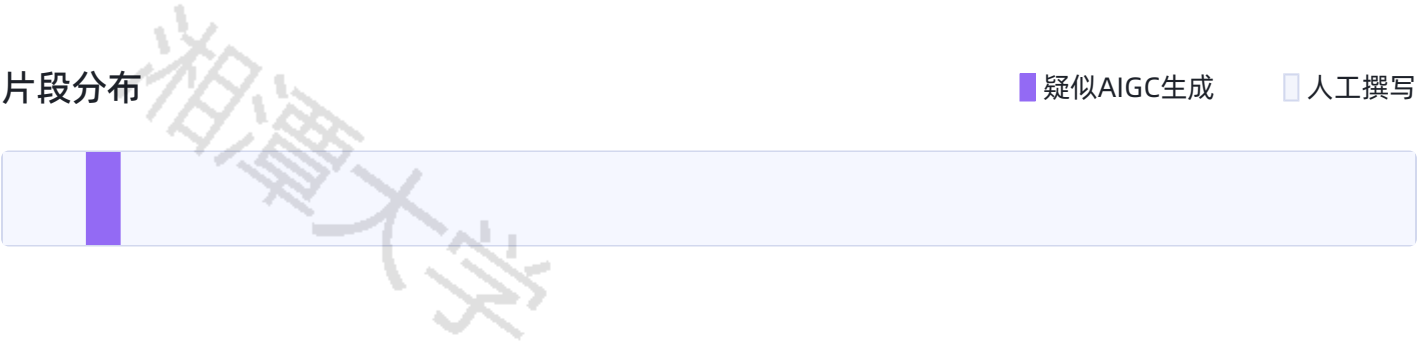
人工撰写占比

结果分布

序号	章节	疑似AIGC生成 文字/章节总字数	疑似AIGC生成 章节占比	人工撰写占比
1	摘要	0/396	0.0%	100.0%
2	Abstract	86/234	36.0%	64.0%
3	一、绪论	0/3528	0.0%	100.0%
4	二、夫妻共同债务中“家庭日常生活需要”的基础理论	0/1830	0.0%	100.0%
5	三、H省法院“家庭日常生活需要”司法认定的实证分析	0/5675	0.0%	100.0%
6	四、H省法院“家庭日常生活需要”司法认定的困	0/3717	0.0%	100.0%

7	五、“家庭日常生活需要”司法认定标准的完善路径	0/2924	0.0%	100.0%
8	结论	0/382	0.0%	100.0%

*注:格式规范的情况下可准确识别章节，若论文中无章节，可能会识别有误。



须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告结合AI大模型自动生成，结果仅供参考。
- 报告支持中、英文内容检测。



唯一官网：<https://vpcs.fanyu.com> | 客服邮箱：vpcs@fanyu.com | 客服热线：400-607-5550 | 客服QQ：4006075550